



P U T U S A N

NOMOR 196/PID.SUS/2026/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fauzan als Pojan Bin Ismail
2. Tempat lahir : Meunasah Dayah
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. GPI Cluster - Bougenville Blok I Nomor 16 RT 005 RW 010 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fauzan als Pojan Bin Ismail ditangkap pada tanggal 3 Juni 2025

Terdakwa Fauzan als Pojan Bin Ismail ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 14 November 2025

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 12 Februari 2026
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2026 sampai dengan tanggal 9 April 2026;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2026 sampai dengan tanggal 8 Juni 2026;
Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Advocat;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa bersama dengan temanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG tanggal 7 April 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG tanggal 7 April 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG tanggal 7 April 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam NO. REG. PERKARA : PDM-083/ET/ 2/BATAM/09/2025 tanggal 9 Maret 2026 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZAN ALS POJAN BIN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia", melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAUZAN ALS POJAN BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Ferry Copy putri anggreni global group harbourbay - puteri harbour name SUPIAN, vessel MV. PUTRI ANGGRENI 02.passport No E9678081, travel class economy, trip voucher two way, category Adult.date 02/06/2025, time 1115 AM, gate open 1045 AM. Gate close 1100 AM, no barcode 2506021115PAF-114;
2. 1 (satu) lembar Customer Copy putri anggreni global group harbourbay - puteri harbour name SUPIAN, vessel MV, PUTRI ANGGRENI 02.passport No E9678081, travel class economy, trip voucher two way, category Adult.date 02/06/2025, time 1115 AM, gate open 1045 AM, Gate close 1100 AM, no barcode 2506021115PAF-114;
3. 1 (satu) lembar Return Ticket putri anggreni global group Puteri harbour - Harbourbay, name SUPIAN, vessel -passport No E9678081, travel class economy, trip voucher two way, category Adult.date Open, time Open, valid until 02/09/2025 (2way not include seaportax johor RM32);
4. 1 (satu) lembar boardingpass citilink name SUPIAN/SUPIAN MR Depart Jakarta, Arrive Batam. PNR VINH2A, flight no QG 940, Date 01 JUN25.Boarding time 0515, gate No B6, Seat No 24F, Seq 71;
5. 1 (satu) Buku passport No E9678081 nama SUPIAN No reg 1A11JC5015BBNS, kantor yang mengeluarkan Jakarta timur;
6. 1 (satu) lembar sobekan tiket kapal ferry putri anggreni nomor TWAB3653 TWO WAY dari PT. BURU JAYA VALASINDO;
7. 1 (buah) flasdisk Toshiba warna putih 8 Gb yang berisi rekaman cctv video pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 di PT. BURU JAYA VALASINDO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Uang Tunai sebesar Rp 283.500 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9T warna hitam nomor IMEI slot 1 866348052027147 nomor IMEI slot 2 866348052027154;

Dirampas untuk negara.

10. 1 (satu) Surat tanda nomor kendaraan bermotor Nomor Registrasi BP 1307 HR No 11186222/.BTM. merek Honda. Type MBLIODD41.5RSMCVT. warna hitam Mutiara. nomor rangka MHRDD4870FJ459028. Nomor mesin L15Z11212918;

11. 1 (satu) buah kunci kendaraan warna hitam mobil honda Mobilio BP 1307 HR;

12. 1 (satu) unit kendaraan Nomor Registrasi BP 1307 HR. No 11186222/.BTM merek Honda Type MBLIODD41.5RSMCVT warna hitam Mutiara. nomor rangka MHRDD4870FJ459028. Nomor mesin L15Z11212918;

Dikembalikan kepada Saksi AN. SARWEDI PUTRA PURBA Mandiri Utama Finance melalui Terdakwa.

13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor rekening 109-00-2130786-3 atas nama FAUZAN;

Dikembalikan kepada terdakwa.

14. Rekening koran bank MANDIRI atas nama FAUZAN no rekening 109-00-2130786- 3 periode 1/05/25 s/d 3/06/25;

15. Terlampir didalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 10 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan als Pojan Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Orang**



Perseorangan Tanpa Hak Menempatkan Pekerja Migran Indonesia

sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fauzan als Pojan Bin Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Ferry Copy putri anggreni global group harbourbay - puteri harbour name SUPIAN, vessel MV. PUTRI ANGGRENI 02.passport No E9678081, travel class economy, trip voucher two way, category Adult.date 02/06/2025, time 1115 AM, gate open 1045 AM. Gate close 1100 AM, no barcode 2506021115PAF-114;
 2. 1 (satu) lembar Customer Copy putri anggreni global group harbourbay - puteri harbour name SUPIAN, vessel MV, PUTRI ANGGRENI 02.passport No E9678081, travel class economy, trip voucher two way, category Adult.date 02/06/2025, time 1115 AM, gate open 1045 AM, Gate close 1100 AM, no barcode 2506021115PAF-114;
 3. 1 (satu) lembar Return Ticket putri anggreni global group Puteri harbour - Harbourbay, name SUPIAN, vessel -passport No E9678081, travel class economy, trip voucher two way, category Adult.date Open, time Open, valid until 02/09/2025 (2way not include seaportax johor RM32);
 4. 1 (satu) lembar boardingpass citilink name SUPIAN/SUPIAN MR Depart Jakarta, Arrive Batam. PNR VINH2A, flight no QG 940, Date 01 JUN25.Boarding time 0515, gate No B6, Seat No 24F, Seq 71;
 5. 1 (satu) Buku passport No E9678081 nama SUPIAN No reg 1A11JC5015BBNS, kantor yang mengeluarkan Jakarta timur;
 6. 1 (satu) lembar sobekan tiket kapal ferry putri anggreni nomor TWAB3653 TWO WAY dari PT. BURU JAYA VALASINDO;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (buah) flasdisk Toshiba warna putih 8 Gb yang berisi rekaman cctv video pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 di PT. BURU JAYA VALASINDO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Uang Tunai sebesar Rp 283.500 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

9. 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9T warna hitam nomor IMEI slot 1 866348052027147 nomor IMEI slot 2 866348052027154;

Dirampas untuk negara.

10. 1 (satu) Surat tanda nomor kendaraan bermotor Nomor Registrasi BP 1307 HR No 11186222/.BTM. merek Honda. Type MBLIODD41.5RSMCVT. warna hitam Mutiara. nomor rangka MHRDD4870FJ459028. Nomor mesin L15Z11212918;

11. 1 (satu) buah kunci kendaraan warna hitam mobil honda Mobilio BP 1307 HR;

12. 1 (satu) unit kendaraan Nomor Registrasi BP 1307 HR. No 11186222/.BTM merek Honda Type MBLIODD41.5RSMCVT warna hitam Mutiara. nomor rangka MHRDD4870FJ459028. Nomor mesin L15Z11212918;

Dikembalikan kepada Saksi AN. SARWEDI PUTRA PURBA Mandiri Utama Finance melalui Terdakwa.

13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor rekening 109-00-2130786-3 atas nama FAUZAN;

Dikembalikan kepada terdakwa.

14. Rekening koran bank MANDIRI atas nama FAUZAN no rekening 109-00-2130786- 3 periode 1/05/25 s/d 3/06/25;

Terlampir didalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 68/Akta.Pid/2026/PN Btm jo. 881/Pid.Sus/2025/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2026 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 10 Maret 2026;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2026 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2026 atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 10 Maret 2026 yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Terdakwa tanggal 31 Maret 2026

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam melalui e berpadu ke email rumondang.manurung@kejaksaan.go.id yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Maret 2026;

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa melalui e berpadu ke email harisnuzul12@gmail.com yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Maret 2026;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas tanggal 31 Maret 2026 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. ALASAN-ALASAN BANDING.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo adalah Kami Penuntut Umum / Pemohon Banding tidak sependapat dengan **Pasal yang dibuktikan dan Pemidanaan yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara quo.**

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



Bahwa untuk mendukung alasan-alasan kami mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut diatas, kami akan mengemukakan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;
- ✓ Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum tidak membedakan orang. Pasal ini menganut asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula: *similia similibus*.
- ✓ Bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar. Hal itu dikarenakan Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*. Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas Legalitas, Yaitu: Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
- ✓ Bahwa Penuntut Umum / Pemohon Banding keberatan terhadap pasal yang dibuktikan oleh majelis hakim yakni Pasal 81 Jo Pasal

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (dakwaan Kedua Primair), dan lamanya pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan aquo;

- ✓ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon Banding berpendapat bahwa Termohon Banding/Terdakwa melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, dengan analisa sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang bahwa yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Bahwa Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 21 tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan Saksi - saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang disita, terungkap:

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei 2025 saksi korban Supian menghubungi ayah tiri nya bernama Sayuti (DPO) yang bekerja di Malaysia menanyakan pekerjaan di Malaysia, dan Sayuti mengatakan pekerjaan di Malaysia ada sebagai penyadap pohon Aren , dan menyuruh saksi korban untuk membuat paspor, akan tetapi saksi korban tidak mengerti mengurus paspor sehingga Sayuti menyuruh saksi korban menghubungi yang bernama Agil untuk membantu membuat paspor dan biaya membuat paspor sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi korban tidak memiliki uang sehingga saksi korban meminjam uang kepada bibi saksi korban sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Setelah memiliki uang , saksi korban memberitahukan kepada Sayuti dan menyuruh saksi korban untuk memberikan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembuatan paspor kepada yang bernama Agil.
- Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Sayuti kembali menghubungi saksi korban dan menyuruh saksi korban pergi ke Kantor Imigrasi Jakarta Timur dan apabila sudah sampai agar menghubungi yang bernama Romli (081517215521) membantu saksi korban untuk mengurus paspor d, sesampainya di Kantor Imigrasi saksi korban menghubungi yang bernama Romli selanjutnya Romli menyuruh saksi korban untuk naik kelantai 2(dua) menemui seorang ibu yang bernama Haji.
- Pada saat berada dilantai 2, ibu Haji memanggil saksi korban dan pada saat bertemu Ibu Haji meminta dokumen persyaratan berupa Fotokopi Akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga, kemudian Ibu Haji menyusun dokumen persyaratan dan setelah dokumen tersebut tersusun Ibu Haji mengembalikan dokumen seluruh dokumen kepada saksi korban untuk selanjutnya menyerahkan dokumen-dokumen tersebut di counter pemeriksa untuk selanjutnya dilakukan wawancara.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 18.30 wib Romli menghubungi saksi korban memberitahukan bahwa paspor atas nama saksi korban telah selesai dan menyuruh saksi korban mengambil di rumah Agil sesampainya di rumah Agil kemudian saksi korban mengambil paspor sekaligus menyerahkan kepada Agil kekurangan pembayaran paspor sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 Sayuti menghubungi saksi korban agar berangkat ke Batam tanggal 1 Juni 2025, karena saksi korban tidak bisa memesan tiket melalui online, kembali meminta bantuan yang bernama Haji Santa (teman ayah tiri saksi korban dikampung) dan mengirimkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekira pukul 06.00 wib saksi korban berangkat dari Banten menuju rumah kontrakan Haji Santa untuk menumpang menunggu keberangkatan dari Bandara Soekarno – Hatta.
- Sekira pukul 15.00 wib Omar yang bekerja di Malaysia menghubungi (+601127126273) Terdakwa Fauzan Bin Ismail Alias Pojan meminta untuk menjemput saksi korban (anak teman Omar) dari Bandara Hang Nadim sekaligus membeli tiket kapal tujuan Malaysia dan menampung saksi korban di rumahnya sebelum berangkat ke Malaysia dan Omar pada pukul 20.00 wib mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri.
- Pada pukul 18.30 wib Sayuti menghubungi saksi korban memberitahukan apabila sudah sampai Batam agar menghubungi Omar Dani Alias Dani Alias Roni (081127126273) (DPO), kemudian saksi korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Omar Dani Alias Dani Alias Roni sehingga terjadi komunikasi, dan Omar Dani Alias Dani Alias

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ron mengatakan apabila sudah sampai Batam agar menghubungi Terdakwa dan sekaligus mengirimkan nomor handphone Terdakwa (081398141547), akan tetapi tidak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban menanyakan keberangkatan saksi korban dan saksi korban memberitahukan bahwa saksi korban berangkat besok, mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta agar saksi korban mengirimkan foto tiket keberangkatan pesawat saksi korban kepada Terdakwa.

- Pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul -1.00 wib saksi korban berangkat dari rumah Haji Santa yang berada di Tangerang menuju Bandara Soekarno Hatta, dan berangkat sekira pukul 05.45 Wib dari Bandara Soekarno Hatta menuju Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 07.30 wib kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa memberitahukan telah sampai Bandara Hang Nadim Batam, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban menemui Terdakwa diseberang jalan.
- Selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban dengan menaiki Mobil Honda Mobilio warna Hitam dengan nomor polisi BP 1307 HR ke Ninety Six Money Changer dan sesampainya di Money Changer tersebut saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli tiket kapal laut dengan rute pelabuhan Harbaour Bay Batam menuju Pelabuhan Puteri Harbour Malaysia, selanjutnya meminta bantuan Terdakwa untuk menukar uang rupiah Rp. 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi 257 RM.
- Setelah selesai membeli tiket dan menukar uang rupiah Terdakwa membawa saksi korban makan selanjutnya membawa saksi korban menginap di rumah Terdakwa karena keberangkatan saksi korban ke Malaysia pada tanggal 2

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2025, dan pada saat berada dirumah Terdakwa saksi korban memberitahukan berangkat ke Malaysia untuk bekerja, dan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 Terdakwa tetap mengurus keberangkatan saksi korban untuk bekerja di Malaysia tanpa prosedural selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggendari mobil Honda Mobilio warna Hitam dengan nomor polisi BP 1307 HR menuju Pelabuhan Harbour Bay kemudian pergi ke Counter MV Puteri Anggreini dan Terdakwa menanyakan apakah bisa berangkat ke Malaysia dengan kapal pukul 09.15 wib dan karena penumpang kelas ekonomi tidak ada dan karena untuk keberangkatan jam tersebut tidak tersedia lagi, sehingga saksi korban diberangkatkan pada kapal tambahan pukul 11.00 wib.

- Sekira pukul 09.30 wib Terdakwa dan saksi korban kembali ke Counter MV Puteri Anggreini untuk melakukan boarding pass untuk keberangkatan pukul 11.00 wib dan saksi korban menyerahkan tiket dan paspor kepada petugas counter, selanjutnya saksi korban menanyakan dimana pintu masuk dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengikuti orang sesuai yang ditunjuk oleh Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa hanya bisa mengantar diluar, kemudian Terdakwa pergi dan pada saat saksi korban menunggu didekat ruang tunggu, saksi Pirngadi bersama saksi Gery Handoko Siahaan, S.Pd (anggota Ditreskrim Polda Kepri) mengamankan saksi korban dan dilakukan interogasi sehingga diketahui bahwa saksi korban hendak mencari pekerjaan di Malaysia.
- Sekira pukul 12.00 wib saksi korban disuruh untuk menghubungi Omar dan Terdakwa dengan alasan bahwa saksi korban ditolak keberangkatannya dan meminta agar Terdakwa menjemput saksi korban, kemudian Terdakwa menanyakan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



keberadaan saksi korban dan meminta agar saksi korban menunggu dan tidak berapa lama kemudian Omar menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa saksi korban kena tolak dan meminta Terdakwa menunggu untuk memberitahukan kepada Sayuti, akan tetapi Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa mematikan handphone miliknya selanjutnya pergi Kedai Kopi kawasan Simpang DAM Muka Kuning, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Pirngadi bersama saksi Gery Handoko Siahaan, S.Pd untuk selanjutnya dibawa ke Direskrim Polda Kerpi untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban Supian tidak dibekali keterampilan, tidak memiliki dokumen perjanjian kerja, tidak diasuransikan sebagai dasar perlindungan, dan tidak direkrut secara prosedural yang akan mengakibatkan tenaga dan gaji saksi korban akan dimanfaatkan selama bekerja di Malaysia.

II. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 881/Pid.Sus/2025/PN Btm Tanggal 10 Maret 2026 :

1. Keliru menerapkan hukum;
2. Salah dalam mengkualifikasi tindak pidana;
3. Tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum;
4. Merugikan upaya penegakan hukum TPPO.

III. PETITUM.

Memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam 881/Pid.Sus/2025/PN Btm Tanggal 10 Maret 2026;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



3. Mengadili sendiri, dengan :

- Menyatakan terdakwa **FAUZAN ALS POJAN BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"***, melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FAUZAN ALS POJAN BIN ISMAIL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **190 (seratus sembilan puluh) hari**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 10 Maret 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perdagangan orang untuk dieksploitasi diluar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Orang perorangan Tanpa Hak menempatkan pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan telah pula sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan demikian maka seluruh pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat banding Dan harus dinyatakan dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan banding Penuntut Umum yang pada pokoknya disimpulkan bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam mengkualifikasi tindak pidana, tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dan merugikan upaya penegakkan hukum TPPO. majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 4 UU Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur larangan memperdagangkan orang lintas negara (membawa WNI ke luar negeri untuk dieksploitasi), jadi unsur yang paling penting dalam ketentuan ini adalah adanya perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain sebagainya untuk "tujuan eksploitasi" manusia (human trafficking);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 UU RI No 21 Tahun 2007 mengatur orang yang membantu atau melakukan percobaan atau turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang, sehingga Pasal 10 UU RI No 21 Tahun 2007 ini memperluas pertanggungjawaban pidana atau

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan/permufakatan, sedangkan ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana mengatur tentang larangan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal yang pada pokoknya setiap orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk di dalamnya melakukan tanpa izin, tidak melalui mekanisme resmi atau tidak memenuhi dokumen dan prosedur yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai karakteristik delik terhadap Hak Asasi manusia dengan tujuan eksploitasi yang diancam pidana relatif berat (Penjaranya lama dan dendanya besar) dan tidak hanya terbatas pada pekerja migran.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam membuktikan dan menilai serta mengkonstatir perbuatan Terdakwa dan tidak diketemukan unsur pokok dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu mengeksploitir, dari fakta dipersidangan terbukti bahwa keberangkatan Terdakwa ke luar wilayah Indonesia adalah atas kemauan Terdakwa sendiri untuk bekerja dikebun karet di Malaysia dan tidak atas ancaman, paksaan dari Terdakwa sedangkan fakta yang terbukti adalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pemberangkatan Penempatan Tenaga Migran Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dalam menilai kualifikasi perbuatan yang terbukti dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, sehingga keberatan Penuntut Umum ditolak.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum bahwa Putusan Majelis Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dan bisa menjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum, Majelis Tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat alasan hukum dalam memori banding Penuntut Umum tersebut ternyata sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara adil dan proposional, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta dampak yang dapat ditimbulkannya dan efek bagi penegakkan hukum pemberantasan perdagangan orang. Dan terhadap pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan dengan seksama dan proporsional sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dengan demikian maka alasan banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 maka berdasarkan ketentuan Pasal 618 KUHP ditentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana menentukan bahwa perubahan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perubahan ketentuan pidana dalam 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017: “dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI yakni Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau 290 (dua ratus Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia menentukan “orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana sejak tanggal 2 Januari 2026 maka tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidananya yang dirubah Dimana pidana dendanya bersifat kumulatif alternatif dan jumlah pidana dendanya lebih ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, sehingga lebih menguntungkan Terdakwa;

Menimbang bahwa akan tetapi dengan mempertimbangkan secara objektif kondisi sosial ekonomi Terdakwa maka Majelis Tingkat banding tidak menjatuhkan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda kepada Terdakwa melainkan hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Tingkat Pertamadan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 10 Maret 2026 yang dimintakan banding tersebut dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah serta menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG



yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana Jo Undang-Undang No1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2025 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam atas Terdakwa Fauzan Alias Pojan Bin Ismail yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 oleh BAGUS IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELFIAN, S.H., M.H. dan ESTIONO, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NURLAILI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta putusan tersebut telah dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ELFIAN, S.H.,M.H.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

ESTIONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2026/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)